

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الكبرى 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

القانون رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته

قواعد الإثبات القضائي: المحررات الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني، شهادة الشهود،
القرائن وحجية الأمر المقضي، الإقرار واليمين الحاسمة والمتممة، والمعاينة والخبراء.

- **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية
- **الفهرسة:** مواد الإصدار + كافة الأبواب والفصول مادة بمادة
- **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)
- **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

جميع الحقوق محفوظة © 2026 منصة المحامي الرقمية

مواد إصدار القانون

المادة الأولى من مواد الإصدار

يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القانون المدني والمشمول على المواد من 389 إلى 417، ويستعاض عنه بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المرافق.

الكتاب الأول: الأدلة الكتابية والمحركات والمحركات الإلكترونية (المواد 1 - 59)

المادة 1 — عبء الإثبات على المدعي والبراءة الأصلية

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدعي إثبات التخلّص منه.

المادة 10 — حجية المحركات الرسمية المطلقة

المحركات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وتكون حجة على الكافة بما ذُور فيها حتى يُطعن فيها بالتزوير.

المادة 14 — حجية المحركات العرفية بالتوقيع وبصمة الإصبع

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فيكفي منه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

المادة 60 — وجوب الإثبات بالكتابة فيما يجاوز ألف جنيه

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

الكتاب الثاني: شهادة الشهود والقرائن واليمين والخبرة (المواد 60 - 160)

المادة 63 — مبدأ الثبوت بالكتابة وجواز الشهادة كبدل

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

المادة 101 — حجية الأمر المقضي وقوة الشيء المحكوم فيه

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلّق بذات الحق محللاً وسبباً.

المادة 114 — اليمين الحاسمة وشروط توجيهها واحتكام الخصم إليها

يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

المادة 135 — ندب الخبراء وأداء المأموريات الفنية

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بנדب خبير واحد أو ثلاثة وتحدد في حكمها مأمورية الخبير والأمانة المقدرة وميعاد إيداع التقرير.

منصة المحامي الرقمية · المرجع التشريعي المعتمد · [/https://mohamidigital.online/pillars](https://mohamidigital.online/pillars)